

	
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА	
София 1000, ул. "Генерал" №8	
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕГИСТРИРАНО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ	
E-03-00-607/09.08.2024	Препис

РЕШЕНИЕ № 584

от 8 август 2024 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДИАБАЗОВИ БРЕКЧИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БОВ“, ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 19 ЯНУАРИ 1999 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА СВОГЕ И „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД - ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 8 АПРИЛ 2009 Г., И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 93 на Общинския съвет на община Своге от 29 октомври 1998 г. (ДВ, бр. 129 от 1998 г.), Решение № 115 на Министерския съвет от 23 февруари 2009 г., мотивирано искане от концесионера с вх. № Е-26-Г-25 от 11 януари 2023 г. и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – диабазови брекчи, от находище „Бов“, община Своге, Софийска област, сключен на 19 януари 1999 г. между община Своге и „Главболгарстрой“ АД - гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1

от 8 април 2009 г., чрез удължаване на определения с Решение № 93 на Министерския съвет от 29 октомври 1998 г. (ДВ, бр. 129 от 1998 г.), изменен с Решение № 115 на Министерския съвет от 23 февруари 2009 г., срок с 25 години считано от 20 януари 2024 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – диабазови брекчи, от находище „Бов“, община Своге, Софийска област, сключен на 19 януари 1999 г. между община Своге и „Главболгарстрой“ АД - гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 8 април 2009 г., и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнително споразумение да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. В допълнителното споразумение по т. 3 за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка за срока на удължаването на концесионния договор.

4.2. Разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължаването на концесионния договор.

4.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 18, ал. 4 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, лихви за забавено изпълнение на задължението за

плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията.

4.4. Банковата гаранция по т. 4.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

4.5. Ежегодно отчисляване за срока на удължаването на концесионния договор в откритата доверителна банкова сметка на сума, представляваща 1/25 част от разликата между стойността на паричните средства за опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейността по концесията терени, определени в измененния цялостен работен проект по т. 4.2, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

5. Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на измененния в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

6. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Своге част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

7. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с „Главболгарстрой“ АД - гр. София, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Димитър Главчев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева

Вярно,

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
„ДЕЛОВОДСТВО, АРХИВ И
ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ“:

/Жана Кадънкова/

